

1502527-18.2020.8.26.0625

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MAX GOUVEA GERTH

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais com furto e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté - Foro de Taubaté

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Licurgo Indiani, s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070, Fone: (12)

2124-9205, Taubaté-SP - E-mail: taubatejec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - IIDJ

Processo Digital nº:

1502527-18.2020.8.26.0625

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3013259/2020 - 01º D.P. TAUBATE, 9961950 - 01º D.P. TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAPHAEL MARCONDES MOREIRA - CPF: 446.650.488-19

Artigo da Denúncia:

28, caput, da Lei 11.343/06

Data do Fato:

10/02/2020

Aos 15 de setembro de 2022, às 15:45h, nesta cidade e Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, na sala de ambiente virtual, realizada por meio videoconferência através da plataforma da Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. MAX GOUVEA GERTH, comigo Escrevente ao final nomeado. Assim, nos termos do comunicado CG n. 284/2020 que autoriza a realização desta audiência não presencial, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, foi aberta a presente audiência instrução, interrogatório, debates e julgamento, se apresentando o DD. Promotor de Justiça, Dr. Maurício Bressane de Paula Barbosa, o(a) autor(a) do fato RAPHAEL MARCONDES MOREIRA, devidamente escoltado, tendo dito não possuir defensor, sendo-lhe nomeado(a) defensor(a) dativo(a) em exercício nesta data, na pessoa do(a) Dr(a). Esmalia Barbosa Gomes da Silva, OAB/SP nº 338.150, e a(s) testemunha(s) de acusação Claudio Moreura de Abreu e Aguinaldo Chaves dos Santos. Iniciados os trabalhos, pela patrona do autor do fato foi dito que o acusado, por mera liberalidade e sem o reconhecimento de qualquer culpa, tinha interesse na renovação da proposta de transação penal. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: "Considerando que o autor do fato não ostenta antecedentes, renovo a proposta de transação e requeiro a aplicação

imediate das penas previstas no artigo 76, caput da Lei 9099/95, convertidas em advertência sobre os efeitos nocivos do uso das drogas. O autor do fato fica ciente de que, caso não aceite a proposta, poderá ser denunciado pelo Ministério Público. Consultados, aquiesceram autor(es) do fato e Defensor(es) presentes. Pelo MM. Juiz(a), foi dito que: "Acolho a proposta e imponho ao(s) autor(res) do fato a pena restritiva de direito convertida em advertência, com fundamento no artigo 76, §4º da Lei 9.099/95, que não importará em reconhecimento do fato, confissão e reincidência, registrando-se a decisão apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos, tendo sido neste ato, o(s) autor(es) do fato devidamente advertido(s) sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, tomando expressa e efetiva ciência de que: O uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade; O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais com furto e roubos, não sendo incomum e raro a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006". Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que: "Estando o(s) autor(es) do fato devidamente advertido(s) dos efeitos nocivos do uso de droga, reconsidero o recebimento da denúncia às fls. 50/51, homologo a transação penal e por analogia ao art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de RAPHAEL MARCONDES MOREIRA, ante o cumprimento da pena restritiva de direitos. Expeçam-se as comunicações de praxe ao IIRGD e façam-se as anotações e averbações necessárias. Oficie-se à Delegacia de Polícia comunicando que foi autorizado por este juízo a incineração do entorpecente apreendido e de eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006. Publicada em audiência, desta sentença saem os presentes cientes e intimados. Registre-se". Pelo(a) autor(a) do fato e pelo(a) defensor(a) foi dito que renunciavam ao prazo para recurso, não havendo oposição do representante do Ministério Público. Em seguida pelo MM. Juiz foi dito que: "Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas devidas". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai digitalmente assinado, dispensando-se as assinaturas das partes, do(a)(s) advogado(a)(s) e do(a)(s) autor(a)(s)(res) do fato. Eu, DAUAN CESAR PEREIRA, Assistente Judiciário, o digitei.